

இந்திய உச்ச நீதிமன்றம்

2023-ஆம் ஆண்டு மார்ச் திங்கள் 15-ஆம் நாள்

முன்னிலை

மாண்புமிகு நீதியரசர் கிருஷ்ணா முராரி

மற்றும்

மாண்புமிகு நீதியரசர் சுதாண்சு துலியா

குற்றவியல் மேல்முறையீடு எண் 804 /2023

எஸ்.ஆதிலட்சுமி

.....மேல்முறையீட்டாளர்

-எதிர்-

மாநிலத்தின் சார்பாக மருத்துவ ஆய்வாளர்

.....எதிர்மேல்முறையீட்டாளர்

தீர்ப்புரை

மாண்புமிகு நீதியரசர் சுதாண்சு துலியா.

அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

2. இந்த வழக்கில் மேல்முறையீட்டாளர் ஒரு பதிவு செய்யப்பட்ட மருத்துவ அதிகாரி ஆவார், தற்பொழுது அவர் அரசு ஓமந்தூரார் மருத்துவ கல்லூரி, சென்னையில் இணை பேராசிரியராகவும் தோல் மருத்துவ துறையின் தலைவராகவும் பணிபுரிகிறார். கடந்த காலத்தில் அவர் இராயப்பேட்டை மருத்துவக் கல்லூரியில் உதவிப் பேராசிரியராகவும், சிவில் அறுவை சிகிச்சை நிபுணராகவும் பணியாற்றி இருக்கிறார். சட்டப்படி அவர் அரசு பணியில் இல்லாத பொழுது தனிப்பட்ட முறையில் மருத்துவ

சிகிச்சை அளிக்கலாம் என்று உள்ளது. அவர் எண்.87, செங்குன்றம் சாலை (வடக்கு), வில்லிவாக்கம், சென்னை விலாசத்தில் தனிப்பட்ட முறையில் மருத்துவ சிகிச்சைகளை அளித்து வந்தார். இந்த இடத்தில் அவர் தன்னிடம் சிகிச்சை பெற வருபவர்களை சந்தித்து ஆலோசனைகளை கூறி அவர்களை பரிசோதனை செய்யும் வழக்கத்திலும் உள்ளார்.

3. மேற்கண்ட விலாசத்தில் வில்லிவாக்க சரக மருத்துவ ஆய்வாளர் அவர்களால், 16.03.2016 அன்று ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது. அந்த ஆய்வறிக்கையின் படி, அவர் வளாகத்தின் உள்ளறையில் கீழ்க்கண்ட பொருட்கள் உள்ளன என்பதை மருத்துவ ஆய்வாளர் கண்டறிந்தார்.

வ. எண்.	மருந்தின் பெயர்	அளவு	தயாரிப்பு விலை (ரூ)
1.	டெனிடால் லோஷன் 50 மில்லி	எண்ணிக்கை 1	198.50
2.	சாலிகோ லோஷன் 30 மில்லி	எண்ணிக்கை 4	75/30 மில்லி
3.	ஏ-சிஎன் ஜெல் 20 கிராம்	எண்ணிக்கை 1	98/20 கிராம்
4.	டெபிர் ஜெல் 10 கிராம்	எண்ணிக்கை 9	47.90/10 கிராம்
5.	சோல்டாப்-எஸ்.6% லோஷன் (30 மில்லி)	எண்ணிக்கை 4	125/30 மில்லி
6.	மைகோட்டின் கிரீம் 15 கிராம்	எண்ணிக்கை 3	115/15 கிராம்
7.	மோப்ரை 2% ஆயின்மெண்ட்	எண்ணிக்கை 4	75.60/5 கிராம்

8.	மாம்டாப்-S ஆயின்மெண்ட் (10 கிராம்)	எண்ணிக்கை 1	145/10 கிராம்
9.	ஈ.எஸ்.எம். கிரீம் (10 கிராம்)	எண்ணிக்கை 4	76/10 கிராம்
10.	நு-ஒயிட்டிபைடு ஆயின்மெண்ட் (20 கிராம்)	எண்ணிக்கை 7	40/20 கிராம்
11.	மாம்சோன் கிரீம் (15 கிராம்)	எண்ணிக்கை 3	82/15 கிராம்
12.	சுட ஃப் கிரீம் (10 கிராம்)	எண்ணிக்கை 4	99/10 கிராம்
13.	கேப் ஜெல் (15 கிராம்)	எண்ணிக்கை 1	156/15 கிராம்
14.	கெனோசோல் கிரீம் (30 கிராம்)	எண்ணிக்கை 2	130/30 கிராம்
15.	சோல்டாப்-எஸ் 3% ஆயின்மெண்ட்	எண்ணிக்கை 1	125/30 கிராம்
16.	சைலோ ஏசி ஜெல் 2.5% (20 கிராம்)	எண்ணிக்கை 1	99.74/30 கிராம்
17.	கெட்சி கிரீம் (30 கிராம்)	எண்ணிக்கை 1	99.47/30 கிராம்
18.	கெட் ஆஃப் லோஷன் (60 மில்லி)	எண்ணிக்கை 2	150/60 மில்லி

மருத்துவ ஆய்வாளர் மருந்துகளின் சில விற்பனை இரசீதுகளையும் குறிப்பிட்டு
காட்டியுள்ளார், அவை பின்வருமாறு:.

வ. எண்.	இரசீது எண் மற்றும் தேதி	மருந்தின் பெயர்	விற்கப்பட்ட அளவு
1.	409 தேதி 24.02.2016	மைகோட்டின் கிரீம் நியூபோஸ் பவர் செர்டிபிகேட் - எல் மாத்திரைகள்	எண்ணிக்கை 1 எண்ணிக்கை 1 10 மாத்திரைகள்
2.	423 தேதி 09.03.2016	செர்டிபிகேட் லோஷன் ஈஎஸ்எம் கிரீம் ஐலோர் அல்லது மாத்திரைகள் செர்டிபிகேட் - எல் மாத்திரைகள்	எண்ணிக்கை 1 எண்ணிக்கை 1 10 மாத்திரைகள் 10 மாத்திரைகள்
3.	426 தேதி 11.03.2016	ஆடிஸிட் மாத்திரைகள் கேப் ஜெல் ஏ.எப்.கே லோஷன் கேன் சோப் ஸிட் கேர் மாத்திரைகள்	2 அட்டைகள் எண்ணிக்கை 1 எண்ணிக்கை 1 எண்ணிக்கை 1 2 அட்டைகள்

4.	424 தேதி 09.03.2016	பி ஸ்கேப் லோஷன் 1 ஃபார் மாத்திரைகள் லோக்ஸிப் மாத்திரைகள்	எண்ணிக்கை 1 10 மாத்திரைகள் 10 மாத்திரைகள்
5.	428 தேதி 11.03.2016	கல்டிவேரா லோஷன் மோமீசோன் கிரீம் செர்டிபீசோல் - எல் மாத்திரைகள்	எண்ணிக்கை 1 எண்ணிக்கை 1 10 மாத்திரைகள்

4. அதன் பிறகு, மருத்துவ ஆய்வாளர், இயக்குநர் மருத்துவ கட்டுப்பாட்டு இயக்ககம், தமிழ்நாடு, சென்னை-06 அவர்களிடம், 22.09.2016 அன்று மேல்முறையீட்டாளருக்கு எதிராக வழக்கு பதிவு செய்ய அனுமதி கோரியிருந்தார். இயக்ககம் 23.01.2018 அன்று அவருக்கு அனுமதி அளித்தது. அதைத் தொடர்ந்து மருத்துவ ஆய்வாளர், எழும்பூர் 10வது பெருநகர குற்றவியல் நடுவர் நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீட்டாளருக்கு எதிராக பிரிவு 27(b)(ii)ன் படி தண்டிக்கத்தக்க குற்றம் புரிந்ததாக மருந்துகள் மற்றும் அலங்கார பொருட்கள் சட்டம் 1940 பிரிவு 18Cன் கீழ் குற்ற வழக்கு தொடர்ந்தார்.

5. மேற்கண்ட நடைமுறைகளால் பாதிக்கப்பட்ட மேல்முறையீட்டாளர் குற்றவியல் நடைமுறைச் சட்டம் பிரிவு 482ன் கீழ் மதராஸ் உயர்நீதிமன்றத்தில் அவருக்கு எதிரான குற்றவியல் நடவடிக்கைகளை சட்டப்படி செல்லாது என அறிவிக்க மனு அளித்திருந்தார்.

ஆனால் அந்த மனு கனம் தனியமர் நீதிபதி அவர்களால் 21.06.2022 அன்று தள்ளுபடி செய்யப்பட்டு விட்டது. அதனால் பாதிப்படைந்த மேல்முறையீட்டாளர், இந்த சிறப்பு அனுமதி மனுவை இந்த நீதிமன்றத்தின் முன்பு தனியமர் நீதிபதியின் உத்தரவிற்கு எதிராக தாக்கல் செய்துள்ளார்.

6. மருந்துகள் மற்றும் அலங்கார பொருட்கள் சட்டம் 1940 பிரிவு 18ன் கீழ் சில மருந்து, அலங்கார பொருட்களை தயாரிக்கவும், விற்பனை செய்யவும் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. பிரிவு 18 கீழ்க்கண்டவாறு தெரிவிக்கின்றது:

18. சில குறிப்பிட்ட மருந்துகள் மற்றும் அலங்கார பொருட்களை தயாரிக்கவும் விற்பனை செய்யவும் தடை - இந்த தடை மாநில அரசாங்கத்தால் நிர்ணயிக்கப்படும் நாள் முதல் அமுலுக்கு வரும். இதற்காக மாநில அரசு, அரசு சிறப்பிதழில் அறிவிப்பு அளிக்க வேண்டும். அந்த அறிவிப்பு எந்த ஒரு நபரும் தன் சார்பிலோ அல்லது மற்றவர்கள் எவருடைய சார்பிலும்-

(a)

(b) (விற்பனை செய்வது, விற்பனைக்காக வைத்திருப்பது) அல்லது மருந்துகளை (அல்லது அலங்கார பொருட்களை) விநியோகம் செய்வது, இந்த சட்டத்தின் விதிமுறைகளுக்கு எதிராக இறக்குமதி செய்யப்பட்டாலோ அல்லது தயாரிக்கப்பட்டாலோ

(c) (விற்பனைக்காகவும், விநியோகத்திற்காகவும் மருத்துவ பொருட்களை தயாரித்து அவற்றை விற்பனைக்காக வைத்திருப்பது) அல்லது தடை

செய்யப்பட்ட எந்த பொருட்களையும், தயாரிப்பது அல்லது விநியோகிப்பது ஆகியவை அனைத்தும் கீழ்க்கண்ட விதிவிலக்குகளுக்கு உட்பட்டு இதற்கான உரிமம் கீழ்க்கண்ட காரணங்களால் தரப்பட்டிருந்தால் விதிவிலக்குகள் ஏற்றுக்கொள்ளப்படும்.

ஆனால் மேற்கண்ட மருந்துகளை மிக மிகச் சிறிய அளவில் பரிசோதனைக்காகவோ அல்லது பிரித்தாளுமை செய்வதற்கோ தயாரிக்கப்படும் சிறு பொருட்கள் இந்த சட்டத்திற்குள் அடங்காது.

மேலும் (மத்திய அரசாங்கம்) வாரியத்துடன் கலந்தாலோசித்து குறிப்பிட்ட சில மருந்துகளை தயாரிக்கவோ, விநியோகிக்கவோ அனுமதிக்கலாம் என்ற அறிவிப்புகளை மேற்கொள்ளலாம். இம்மாதிரி மருந்துகள் இருக்க வேண்டியது தரத்தின் படி இருக்காது."

பிரிவு 18(c)க்கு எதிராக செயல்பட்டால் பிரிவு 27(b)(ii)ன் படி தண்டனைகள் வழங்கப்படும், அவை பின்வருமாறு:

"27. இந்த அத்தியாயத்திற்கு எதிரான வகையில் அமைந்த தயாரிப்பு, விற்பனை செய்யப்படும் மருந்துகளுக்கான அபராதம் - இந்த அத்தியாயத்தில் தடை செய்யப்பட்ட மருந்துகளை தயாரிப்பதோ, விற்பனை செய்வதோ ஆகியவற்றை எந்த ஒரு நபரும் செய்தாலோ அல்லது வேறு ஒரு நபர் சார்பில் செய்தாலோ அவற்றை விநியோகத்திற்காக கிடங்கில் வைத்திருந்தாலோ,

(a) xxxxxxxxx

(b) எந்த மருத்துவப் பொருட்களும்

(i) xxxxxxxxxx

(ii) பிரிவு 18(c)ன் படி தேவையான உரிமம் பெறாமல் தயாரிப்பதோ, வைத்திருப்பதோ, விநியோகிப்பதோ செய்தால் குற்றம் செய்தவருக்கு மூன்று ஆண்டுகளுக்கு குறையாத சிறைத் தண்டனையும், அந்த தண்டனை ஐந்து ஆண்டு வரை பெறவும், மேலும் அபராத தொகையை கட்டுவதற்கும், தண்டனைகள் உள்ளன. இந்த அபராத தொகை ரூபாய் ஒரு இலட்சத்திற்கு குறையாமல் அல்லது கையகப்படுத்தப்பட்ட மருந்தின் விலைக்கு மூன்று மடங்கிற்கு குறைவாகவோ இல்லாமல் அபராதம், இதில் எதில் அதிகமோ விதிக்கப்படும்.

இம்மாதிரி நேரங்களில் தன்னுடைய முறையான காரணங்களை தீர்ப்புரையில் எழுதி நீதிமன்றம் அவருக்கு (மூன்று ஆண்டுகளுக்கு குறைவாக சிறைத் தண்டனையும், ஒரு இலட்சத்திற்கு குறைவாக அபராத தொகையையும் தண்டனையாக) அளிக்கலாம்.”

7. இம்மாதிரி மருந்துப் பொருட்களை தயாரிப்பது, விநியோகிப்பது, கிடங்கில் வைத்திருப்பது அகியவை சட்டப் பிரிவு 18(c)ன் படி தடை செய்யப்பட்டுள்ளது என்று தெளிவாக தெரிகிறது. தற்போதைய வழக்கில் மேல்முறையீட்டாளருக்கு எதிராக சாட்டப்பட்டுள்ள குற்றச்சாட்டு என்னவென்றால் மருந்துகளை விற்பனைக்காக "தன்னுடைய சேமிப்பில் வைத்திருந்தார்" என்பதாகும். இந்த மருந்து பொருட்களை

"விற்பனை செய்யக் கூடாது" என்பது தான் இங்கே அடிப்படை கோட்பாடு ஆகும். மருத்துவ ஆய்வாளர், தமிழ்நாடு மருத்துவ கட்டுப்பாடு இயக்குநரிடம் அனுமதி கேட்டு எழுதியிருக்கும் 23.01.2018 தேதியிட்ட கடிதத்தில் இது தெளிவாக உள்ளது. கீழ்க்கண்ட காரணங்களுக்காக அவர் மீது வழக்கு தொடர்ந்து விசாரணை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று மருத்துவ ஆய்வாளர் கோரியிருக்கிறார்.

"மருந்துகள் மற்றும் அலங்கார பொருட்கள் சட்டம் 1940 பிரிவு 18(c)ன் படி சட்டத்திற்கு எதிராக செயல்பட்டுள்ளதாகவும் அதற்கு தேவையான உரிமம் குற்றம் சாட்டப்பட்டவரிடம் இல்லை என்றும், ஆகவே குற்றம் சாட்டப்பட்டவர் பிரிவு 27(b) (ii)ன் படி தண்டனை பெறத் தக்கவராகிறார்."

ஆகவே, அரசு தரப்பில் குற்றம் சாட்டப்பட்டவர் மருந்துகளை தன் சேமிப்பில் வைத்திருந்தார் என்றும் அவற்றை விற்பனை செய்தார் என்றும் உள்ளது. இந்த இடத்தில் மருந்துகள் கட்டுப்பாடு இயக்குநர் மற்றும் உயர்நீதிமன்றம் ஒரு முக்கியமாக விஷயத்தை கவனிக்க தவறி விட்டது, அது யாதெனில், இந்த மேல்முறையீட்டாளர் வெறும் ஒரு மருந்து விற்பனையாளரோ அல்லது தயாரிப்பாளரோ கிடையாது, ஆனால் அவர் ஒரு பதிவு செய்யப்பட்ட மருத்துவ அதிகாரி ஆவார். அதிலும், தோல் மருத்துவ துறையில் சிறப்பு அனுபவம் உடையவர். அவர் இதற்கான M.D., (DVL) சிறப்பு பட்டம் பெற்றுள்ளார். அவர் சாதாரணமாக தன்னுடைய இடத்தில் கடை திறந்து வியாபாரம் செய்பவர் அல்ல. இந்த மருந்துகளை தன்னிடம் சிகிச்சை பெறுபவர்களுக்கும், அவசர காரணங்களால் உபயோகப்படுத்துவதற்கு கூட செய்யலாம் என்று சட்டத்திலேயே பாதுகாப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. மருந்துகள் மற்றும் அலங்காரப் பொருட்களை விதிகள்

1945ன் செடியூல் (K) மூலம் அவருக்கு இனி வரும் விதிவிலக்குகள் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

8. சட்டப் பிரிவு 33ன் படி மத்திய அரசாங்கம் பாராளுமன்றத்தில் முறைப்படுத்தப்பட்டு, பிரிவு 38ன்படி சரி செய்யப்படலாம் என்று உள்ளது. இந்த விதிமுறைகள் மருந்துகள் மற்றும் அலங்காரப் பொருட்கள் விதிகள் 1940ல் உள்ளன. விதி 123ன் படி சில மருந்துகளுக்கு சட்டத்தின் அத்தியாயம் 4ல் இருந்து விதிவிலக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது. (இது பிரிவு 18 மற்றும் பிரிவு 27க்கும் கூட மேற்சொன்ன வகையில் பொருந்தும் இவைகள் தண்டனை சம்மந்தப்பட்ட விதிகளாகும்), சில குறிப்பிட்ட நிலைகளில் விதி 123ல் கீழ்க்கண்டவாறு படிக்கின்றது.

"123. செடியூல் Kல் விவரிக்கப்பட்ட குறிப்பிட்ட மருந்துகளுக்கு இந்த சட்டத்தில் அத்தியாயம் IVல் இருந்து விதிவிலக்கு அளிக்கலாம். எந்த மாதிரியான சூழ்நிலைகளில் விதிவிலக்கு அளிக்கலாம் என்றும் சட்டத்தில் விவரிக்கப்பட்டுள்ளது."

செடியூல் (K) ன் படியான பதிவு குறிப்பு எண்.5 கீழ் வரும் மருந்துகள் பதிவு செய்யப்பட்ட மருத்துவ அதிகாரியால் வழங்கப்பட்டால் விதிவிலக்குகள் உள்ளது. அது குறித்தே, தற்போது கவனம் கொள்கிறோம். K செடியூல் படி விதிவிலக்குகள் கீழ்க்கண்டவாறு உள்ளன.

செடியூல் K

(விதி 123ஐ காண்க)

மருந்துகளின் தர வரிசை	விதிவிலக்குகள் எந்த நாள் வரையிலும் மற்றும் எந்த சூழ்நிலைகளில்
1. xxxxxx	Xxxxxx
2. xxxxxx	xxxxxx
3. xxxxxx	Xxxxxx
4. xxxxxx	xxxxxx
5. பதிவு செய்யப்பட்ட மருத்துவ அதிகாரியால் தன்னுடைய நோயாளிக்கு அளிக்கக்கூடிய மருந்துகளும் அட்டவணை C-ல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள மருந்துகளை மற்றொரு மருத்துவ அதிகாரியின் பரிந்துரையில் அளிப்பது அது நிபந்தனைகளோடு தயாரிக்கப்பட்டு தனிப்பட்ட நோயாளிகளின் பயன்பாட்டிற்காக அளிக்கலாம், ஆனால் அது திறந்த கடையின் மூலம் விற்பதற்காகவோ, உற்பத்தி செய்வதற்கோ, இந்தியாவில் விநியோகம் செய்வதற்கோ அந்த அளவானது அவரை	இந்த IVவது உள்ள அத்தியாயத்தில் உள்ள சட்டத்தின் விதிமுறைகள் அனைத்தும் கீழ்க்கண்ட சூழ்நிலைகளுக்கு உட்பட்டவை. (1. இந்த மருந்துகளை இந்த சட்டத்தின் விதிமுறைகள் படி உரிமம் பெற்ற தயாரிப்பாளரிடமிருந்தோ அல்லது விநியோகதஸ்களிடமிருந்தோ வாங்கியிருக்க வேண்டும். இந்த ஆவணங்களில் மேற்கண்ட வாங்கப்பட்ட பொருட்களில் சம்மந்தப்பட்ட பெயர்கள் மற்றும் அளவுகள், எண் கணக்குகள் அவற்றின் பேட்ச் எண்கள் தயாரிப்பவரின் பெயர் மற்றும் விலாசங்கள் அனைத்தும் தெளிவாக ஆவணப்படுத்தப்பட வேண்டும். இந்த ஆவணங்கள் அதிகாரிகள் சுலபத்தில் தெரியும் படி வைத்திருக்க வேண்டும்.

சட்டத்தின் 4வது அத்தியாயத்தின்படி பொறுப்பாக்குவதாக அதன் விதிகளின்படி அமையும்.	தேவைப்பட்டால் மருந்துகள் வாங்கப்பட்ட விதத்தைக் குறித்து ஆய்வாளர் விசாரணை மேற்கொள்ளலாம். மருந்துகளின் மாதிரிகளையும் பரிசோதனைக்காக அவர் எடுத்துக் கொள்ளலாம்). 2. சம்மந்தப்பட்ட மருந்துகளில் மூலப்பொருட்கள் (செடியூல் G மற்றும் H அல்லது X படியான) வகை மருந்துகளுக்கு உள்ளடங்கி இருக்கும்போது கீழ்க்கண்ட கூடுதல் நிபந்தனைகளையும் கவனித்து செயல்பட வேண்டும். a. மருந்துகள் மீது பதிவு செய்யப்பட்ட மருத்துவரின் பெயர் மற்றும் விலாசம் பதிவு எண் ஆகியவை லேபிளாக ஒட்டப்பட வேண்டும். b. சம்மந்தப்பட்ட மருந்து மேலே தடவுவதற்கு மட்டும் போன்ற மருந்தாக இருந்தால் அதற்கு (***) வெளி உபயோகத்திற்காக மட்டுமே என்று லேபிள் எழுதி ஒட்டப்பட வேண்டும். c. மருந்தின் பெயர் அல்லது அந்த மருந்தை தயாரிப்பதற்காக உபயோகப்படுத்தப்பட்ட பொருட்கள், அவற்றின் அளவுகள் ஆகியவையும், சிகிச்சை பெறுபவரின் பெயரும், மருந்தை அளிக்கும் தேதியும்
--	--

	இந்த மருந்தை அளித்தவரின் பெயரும் அதற்கு பரிந்துரை செய்த மருத்துவரின் பெயரும் அவரது பதிவும் ஆவணப்படுத்தப்படுதல் வேண்டும். d. பதிவேட்டில் ஒரு குறிப்பிட்ட எண் அளிக்கப்பட்டு, அந்த எண்ணை லேபிள் மீது எழுத வேண்டும். e. மருந்துகள் கொடுக்கப்பட்ட பதிவேடு மற்றும் மருத்துவ குறிப்பு ஆகியவை இறுதியாக மருந்து வழங்கப்பட்ட தேதியிலிருந்து இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு குறையாமல் அந்த ஆவணமானது மேற்குறிப்பிட்ட இரண்டு வழிமுறைகளில் ஏதேனும் ஒரு வகையில் பாதுகாக்கப்படவேண்டும். 3. லேபிளில் சொல்லப்பட்டது போல மருந்து முறையாக சேமிப்பில் வைத்திருக்கப்பட வேண்டும்). 4. மருந்து காலாவதியான பிறகு அந்த மருந்துகளை எந்த காரணம் கொண்டும் விநியோகிக்கவோ விற்பனை செய்யவோ கூடாது. லேபிள்கள் மீதோ அவற்றை சுருட்டி வைக்கும் தாள்களின் மீதோ உள்ள விவரங்களுக்கு எதிராக விற்கக்கூடாது.
--	--

(மிக முக்கியமாக கருத்தில் கொள்ள வேண்டியவை.)

மேல்முறையீடு செய்தவர் ஒரு மருந்து கடையின் விற்பனை கவுண்டர் மூலமாக இந்த மருந்தை விற்றார் என்பது விசாரணை தரப்பு வழக்கு அல்ல. மேல்முறையீட்டாளர் ஒரு மூத்த மருத்துவரும், தோல் மருத்துவ துறை தலைவராகவும், பேராசிரியராகவும் அரசு மருத்துவ கல்லூரியில் பணியாற்றிவார். மேற்கண்ட சட்ட விதிமுறைகள் படி அவருக்கு வேண்டிய பாதுகாப்புகள் உள்ளன.

9. மேலும் பெரும்பாலான இந்த மருந்துகள் மிகவும் குறைவான அளவில் உள்ள நிலையில் பெரும்பாலானவை திரவ மற்றும் களிம்பு என்பதால், எந்த நிலையிலும் இந்த சிறிய அளவிலான திரவ மருந்துகள் சேமிப்பு செய்யவும், விற்பனை செய்யவும் உள்ளன என்பது கற்பனைக்கு அப்பாற்பட்ட விஷயமாகும். சிறிய அளவிலான இந்த மருந்துகள் கடையில் விற்பதற்காக வைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று கூறும் வகையில் அமையாது. இது மேல்முறையீட்டாளருக்கு எதிரான குற்றச்சாட்டும் இல்லை. சந்தேகத்திற்கு இடமின்றி சட்டப்பிரிவு 18 மற்றும் 27 இந்த சட்டத்தின்படி பொருத்தமான ஒன்றாக உள்ளது. இதற்கு சமுதாய நோக்கு உள்ளது இது நெறி தவறிய மருத்துவர்களிடமிருந்து சாதாரண குடிமக்களை காப்பாற்றுகிறது. இதன் காரணமாக பிரிவு 27ன் படி 5 ஆண்டுகள் வரையும் குறைந்த பட்சமாக 3 ஆண்டுகள் வரையும் தண்டிப்பதற்கு வழி செய்யப்பட்டுள்ளது. ஆனால் இந்த வழக்கின் சங்கதிகளையும், சூழ்நிலைகளையும் ஆராய்ந்து பார்க்கும் பொழுது மேல்முறையீட்டாளர் ஒரு பதிவு பெற்ற மருத்துவ அதிகாரி ஆவார்.

கைப்பற்றப்பட்ட மருந்துகளின் அளவுகளும் மிக மிக குறைவாகவே உள்ளன. இம்மாதிரி அளவான மருந்துகள் எந்த ஒரு மருத்துவ அதிகாரியிடமும் அவருடைய மருத்துவ அறையில் வைத்திருக்க கூடும். அரசுத் தரப்பு சந்தேகத்திற்கு இடமின்றி குற்றத்தை நிரூபணம் செய்யாததால் பதிவுப்பெற்ற அனுபவமிக்க இந்த மருத்துவ அதிகாரிக்கு ஒரு குற்றவியல் விசாரணையை எதிர்கொள்ள அனுமதிக்க வேண்டியதில்லை. மேலும் செடியூல் K உடன் இணைந்த விதி 123ல் பதிவு செய்யப்பட்ட மருத்துவ அதிகாரிகளுக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ள பாதுகாப்பை நோக்கும் பொழுதும் இந்த மேல்முறையீட்டாளர் மீது தேவையில்லாமல் குற்றம் சாட்டப்பட்டு விசாரணைக்கு ஆளாக்கப்பட்டிருக்கிறார் என்பதே இந்த நீதிமன்றத்தின் கருத்தாகும். சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தின் கற்றறிந்த தனியமர் நீதிபதி குற்றவியல் நடைமுறைச் சட்டம் பிரிவு 482ன் கீழ் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மனுவை நிராகரித்த பொழுது கீழ்க்கண்ட இந்நீதிமன்ற முன்தீர்ப்பினை ஆதாரமாக கொண்டுள்ளார்.

"9. குற்றவியல் நடைமுறைச் சட்டப் பிரிவு 482-ஐ பயன்படுத்தி ஒரு புகாரை அல்லது குற்றச்சாட்டை ரத்து செய்ய கிடைக்கக்கூடிய ஆதாரங்களின் செல்லும் தன்மையை ஆய்வு செய்ய நீதிமன்றம் முயற்சிக்க கூடாது என்று மேற்கோள் காட்டுவது கால தாமதமானது. சில குறிப்பிட்ட குற்றங்கள் நடந்துள்ளன என்பதற்கான அடிப்படை ஆதாரங்கள் இருந்தாலே குற்றம் செய்தவர் மீது வழக்கு தொடர்வதற்கு சட்டத்தில் வழி உள்ளது. அதிகபட்சம் உயர்நீதிமன்றம் ஏதேனும் சாட்டுரைகள் புகாரில் உள்ளதா என்பதை மட்டுமே பார்த்து தன்னுடைய முடிவுகளை நீதிமன்றம் பார்க்க வேண்டியது, (i) புகாரில்

தெரிவிக்கப்பட்ட குற்றச்சாட்டுகள் குறிப்பிட்ட குற்றத்தினை உருவாக்குவதற்கு போதுமான அடிப்படைகளை உள்ளடக்கி இருக்கின்றதா, மேலும் நீதிமன்றத்திற்கு குற்ற விசாரணையை மேற்கொள்வதற்கு தேவையான முன் நிபந்தனை கடைபிடிக்கப்பட்டுள்ளதா அல்லது இல்லையா (ii) புகாரிலுள்ள குற்றசாட்டுகள் ஏற்றுக்கொண்டாலும் கூட கூறப்பட்ட குற்றத்தினை நிலைநிறுத்தாதா என்று கருதினால் மட்டுமே சம்மந்தப்பட்ட மனுக்களை அனுமதிக்கலாம்.

.....

13. மேல்முறையீட்டாளர் தாக்கல் செய்த புகார் மனுவை காணும்போது எதிர்மனுதாரர்கள் மீது கூறப்பட்ட குற்றத்திற்கு வழக்கு தொடர்வதற்கு தேவையான அனைத்து வழிமுறைகளை கொண்டிருப்பது தெரிகிறது. மேல்முறையீட்டாளர் குற்றச்சாட்டுகளை சட்டத்தின் முறையில் நிரூபிப்பாரா என்பது பின்பே தெரியவரும்.”

10. உயர்நீதிமன்றம் விதி 123 உடன் இணைந்த செடியூல் K விதிகள் 1945-ஐ தன்னுடைய கருத்தில் எடுத்துக்கொள்ளவில்லை. கைப்பற்றப்பட்ட மருந்துகள் திறந்த கடையில் விற்பனை கவுண்டரில் வைக்கப்பட்டு விற்கப்பட்டது என்பதும் குற்றம் சாட்டியவர்களின் வழக்கு அல்ல. இந்த சூழ்நிலைகளில் சட்டத்தின் படி மேல்முறையீட்டாளருக்கு விதிவிலக்குகள் தரப்பட்டுள்ளன. செடியூல் Kன் படி சட்டத்தின் 4வது அத்தியாயத்தின் படி இந்த மருந்துகள் விதிவிலக்கு பெற்றவை என்பதால்

மேல்முறையீட்டாளருக்கு எதிராக தொடரப்பட்ட குற்றவியல் நடவடிக்கை தேவையற்றதாகும்.

11. வழக்கை தொடர்ந்த எதிர்மனுதாரர் வழக்கின் அடிப்படையே, அவர் 18 வகையான மருந்துகளின் விற்பனை ரசீதுகளை மேல்முறையீட்டாளரின் இடத்திலிருந்து கைப்பற்றப்பட்டுள்ளன என்பதாகும். இருப்பினும் ரசீதுகள் பற்றியும் கைப்பற்றப்பட்ட மருந்துகளை பற்றியும் எதிர்மனுதாரர் அறிவிப்பில் குறிப்பிட்டுள்ள விற்பனை ரசீதுகள் எதிர்மனுதாரரால் கைப்பற்றப்பட்ட மருந்துகளுக்கானவை அல்ல என்பது தெரிகிறது.

12. மாறாக, காரணம் கேட்பு அறிவிப்பை பெற்றவுடன் மேல்முறையீட்டாளர் சட்டப்பிரிவு 18-Aன் படி கைப்பற்றப்பட்ட இந்த மருந்துகள் யாரிடமிருந்து பெறப்பட்டன என்பது குறித்த பெயர் மற்றும் விலாசங்கள் தெரிவிக்க கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டார். அந்த அறிவிப்பை அனுசரித்து மேல்முறையீட்டாளர் மருந்து கடைகளிலிருந்து பெற்ற பல்வேறு பொருள் விவர பட்டியல்களை (INVOICE) தன்னுடைய நேர்மையை நிரூபிப்பதற்கு அளித்திருக்கிறார். மேலும், தமிழ்நாடு மருந்துகள் பரிசோதிக்கும் கூடத்திலிருந்து கிடைத்த பதிலின் படி இந்த மருந்துகள் "தரமானவை" என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. மேல்முறையீட்டாளர் மருந்து கடையிலிருந்து தகுதியற்ற மருந்துகளை விற்பனை செய்யவில்லை என்பதை இது உணர்த்துகிறது.

13. இந்த விஷயத்தில் மேலும் கவனிக்க வேண்டியது என்னவென்றால், தேடுதல் சோதனைகள் 16.03.2016 அன்று மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. மேல்முறையீட்டாளருக்கு எதிராக வழக்கு தொடர்வதற்கு அனுமதி கோரி 22.09.2016 அன்று கடிதம் அனுப்பப்பட்டு

அந்த அனுமதியும் அவருக்கு 23.01.2018 அன்று கிடைத்திருக்கிறது. அனுமதி அளிப்பதற்கு இத்தனை காலம் ஏன் கடத்தப்பட்டன என்பதற்கான விளக்கங்கள் எதுவுமே கிடையாது. தற்பொழுது ஹஸ்முக்லால் D. வோரா மற்றும் ஒருவர் எதிர் தமிழ்நாடு மாநிலம் (2022 எஸ்.சி.சி. அன்லைன் எஸ்.சி. 1732) என்ற வழக்கில் குற்ற நடவடிக்கைகள் ரத்து செய்யப்பட்டது அதற்கு காரணமாக கருதப்பட்டது அந்த சம்மந்தப்பட்ட மருந்து இந்திய மருந்தாளுகை விவரங்கள் கீழ் உள்ள அந்த மருந்துக்கானதாக அல்ல. காரணமாக கூறப்பட்டது தாமதமாக மேற்கொண்ட நடவடிக்கை என்று பின்வரும் கருத்துக்கள் தெரிவிக்கப்பட்டது.

"25. தற்போதைய வழக்கில் எதிர்மனுதாரர் அதிகளவில் காலம் தாழ்த்தியதற்கு அதாவது ஸ்தல பரிசோதனைக்கும் காரணம் கேட்பு அறிவிப்புக்கும் இடையில் நான்கு ஆண்டுகள் காலம் தாழ்த்தப்பட்டது என்பதை தெரிவிக்கவில்லை. இம்மாதிரி காலம் தாழ்த்தப்பட்டதற்கு விளக்கம் அளிக்கப்படாததால் குற்ற நடவடிக்கைகளுக்கு பின்னால் கெட்ட நோக்கம் இருப்பதாகவே நீதிமன்றம் கருதுவதற்கு வழிவகுக்கும்.

26. இந்த அதிகளவில் காலம் தாழ்த்தியதே குற்ற நடவடிக்கை மற்றும் புகார் ரத்து செய்ய காரணம் ஆகிவிடாது என்றாலும்கூட இம்மாதிரி வழக்குகளில் விளக்கப்படாத நீண்டகால தாமதம் என்பது குற்ற நடவடிக்கையை ரத்து செய்வதற்கு மிக முக்கியமான காரணமாக கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும்.

27. இந்த நீதிமன்றம் இந்த நேரத்தில் வழக்கு சம்மந்தப்பட்ட முழு விவரங்களை பற்றியும் அறிந்து கொள்ளத் தேவையில்லை. ஆனால் இது மாதிரி நீண்டகால வழக்குகளில் வெகுகாலம் குற்றம் சாட்டப்பட்டவரை உட்படுத்தி அவர் மீது குற்றவியல் நடவடிக்கைகளின் மூலம் ஒரு கவலையை உருவாக்கும்போது நீதிமன்றம் விசாரணை அதிகாரிகளிடமிருந்து குறைந்தபட்ச ஆதாரங்களை எதிர்பார்ப்பது நீதிமன்றத்திற்கு சரியானதாகவே தெரிகிறது."

14. இந்த வழக்கை பொறுத்தவரை வழக்கு தொடர்வதற்கு அனுமதி அளித்தது மனதை சரியான வழியில் செலுத்தி எடுக்கப்பட்ட முடிவு அல்ல என்பது முதல் பார்வையிலேயே தெரியவருகிறது. எந்த ஆவணங்களை பற்றியும் எந்த சாட்சியம் பற்றியும் எவர் சொன்னது பற்றியும் விவரங்கள் எதுவும் இருதரப்பினராலும் குறிப்பிடப்படவில்லை. இவ்வளவு காலம் ஏன் கடந்தது என்பதற்கு எந்த காரணமும் சொல்லப்படவும் இல்லை விளக்கப்படவும் இல்லை. இது இயந்திர ரீதியில் வழங்கப்பட்ட அனுமதியே ஆகும். மேலும், இந்நீதிமன்றம் மன்சூக்லால் வித்தல்தாஸ் சௌகான் எதிர் குஜராத் மாநில [(1997) 7 எஸ்.சி.சி. 622] என்ற வழக்கில் குற்றவியல் நடைமுறைச் சட்டம் 1973 பிரிவு 197-ன் படி முன் அனுமதி வழங்குவது குறித்து அதன் முக்கியத்துவத்தைத் தெளிவாக எடுத்துச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. குஜராத் மாநிலத்தில் மத்திய தர நீர்பாசன திட்டப் பிரிவு கணக்கு அதிகாரிக்கு எதிராக தொடரப்பட்ட குற்றவியல் நடவடிக்கைகளை ரத்து செய்ய வேண்டும் என்று கோரிய வழக்கில் கீழ்க்கண்டவாறு தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

"19. குற்ற நடவடிக்கைக்கு சட்டப்பூர்வமாக அனுமதி வழங்குதல் என்பது அனுமதி வழங்கும் போது அனுமதி வழங்கும் அதிகாரி அவருடைய மனதை செலுத்தி வழக்கின் தன்மைகளை ஆராய்ந்து புலன் விசாரணையின் போது சேகரிக்கப்பட்ட ஆதாரங்களையும் கருத்தில் கொண்டு அனுமதி வழங்க வேண்டும் என்பதை பொருத்தே அமைகிறது. குற்றம் சாட்டப்பட்டவர் மீது குற்றவியல் நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டுமா இல்லையா என்பதை அனுமதி வழங்குபவர் சுயமான மனதுடன் நியாயமாக ஏற்றுக்கொள்ளத்தக்க வகையில் அது அமையவேண்டும். "

15. சொல்லப்பட்ட மருந்துகள் உடைமையில் இருந்ததைப்பற்றி இரு தரப்பினருமே எந்த ஆட்சேபணையும் செய்யவில்லை. இருப்பினும் முகமது ஷபீர் எதிர் மஹாராஷ்டிரா மாநிலம் [(1997) 1 எஸ்.சி.சி. 568] என்ற வழக்கில் மேல்முறையீட்டை பகுதியாக அனுமதித்து, மேல்முறையீட்டாளரை விடுவித்து அவர் மீது குற்றவியல் நடவடிக்கைகள் 1940ஆம் ஆண்டின் சட்டம் 18(c)ன் படி உள்ளதா என்பதை இந்நீதிமன்றம் பார்க்கும் பொழுது சிறிய அளவிலான மருந்துகளை தன் வசம் வைத்திருப்பதே ஒரு குற்றம் என்று கருதவில்லை. ஆனால் குற்ற விசாரணை தரப்பினர் சட்டப் பிரிவு 27ன் படி முக்கிய ஒன்றான அதாவது மருந்துகளின் சேமிப்பு மருந்து கிடங்கில் உள்ளதா என்பதை பார்த்திருக்க வேண்டும். அதன்படி, அது விற்பனைக்காவா என்பதே ஆகும், என்று கூறப்பட்டது. இவ்வாறாக கீழ்க்கண்டவாறு கவனத்தில் கொள்ளப்பட்டது.

4. குற்றம் சாட்டப்பட்டவர் குற்ற விசாரணை மேற்கொள்வதற்கு அவர் உரியவரா அல்லது குற்றவாளியாக மெய்பிக்க முடியுமா என்பதையும் சட்டப் பிரிவு 27(a)(i)(ii) உடன் இணைந்த பிரிவு 18(c)ன் படியும் வழக்கு தொடர வேண்டுமென்றால் விசாரணை அதிகாரி அந்த மருந்துகளை குற்றம் சாட்டப்பட்டவர் தயாரித்திருந்தார் என்றோ விற்பனைக்காக வைத்திருந்தார் என்றோ அல்லது விற்பனை செய்திருந்தார் என்றோ அல்லது விற்பனை செய்வதற்காக சேமிப்பு கிடங்கில் வைத்திருந்தார் என்றோ விற்பனைக்காக காட்சிப் பொருளாக வைத்திருந்தார் என்பதை நிரூபிக்க வேண்டும். அவருடைய இடத்தில் இந்த மருந்துகள் குறைவான அளவுகள் இருந்தது என்பதாலேயே சட்டத்தின் எந்த பிரிவின் கீழும் அவர் தண்டனை பெறக் கூடிய குற்றத்தை செய்தவராக மாட்டார். ஆகவே, பிரிவு 27ன் கீழ் தேவையான விஷயங்கள் திருப்திகரமாக இல்லை என்பதால் இந்த குற்றம் புரிந்துள்ளார் என்ற வாதம் மேல்முயையீட்டளரை குற்றவாளி என அறிவிக்க முன் எடுத்துச் செல்லாது.”

16. குற்றம் சாட்டப்பட்ட மருத்துவருக்கு எதிரான குற்றவியல் நடவடிக்கை மேற்கொள்ள முடியுமா என்பதையே அனுமதி வழங்கும் அதிகாரி வழக்கின் தன்மையை அறிந்து விசாரணை செய்யவில்லை. மிகச் சிறிய அளவிலான மருந்துகள் மருத்துவ அதிகாரியின் வசம் இருந்தது என்பதை கவனத்தில் கொண்டு அவருக்கு விதி 123ன் கீழ் உடன் இணைந்த செடியூல் Kன் படி அளிக்கப்பட்ட விதிவிலக்குகள் அனைத்தையும்

கருத்தில் கொள்ள வேண்டியுள்ளது. இவைகள் அனைத்தையும் அனுமதி வழங்கும் அதிகாரி கவனத்தில் கொண்டிருக்க வேண்டும். எனவே இத்தகையை சூழ்நிலைகளில் இம் மேல்முறையீட்டை அனுமதித்து சென்னை உயர்நீதிமன்ற கற்றறிந்த தனியமர் நீதிபதியின் உத்தரவை நீக்கறவு செய்து சென்னை எக்மோர் 10வது பெருநகர குற்றவியல் நடுவர் நீதிமன்றத்தில் குற்ற வழக்கு எண் 7135/2018-ல் தொடரப்பட்ட குற்றவியல் நடவடிக்கையை ரத்து செய்து உத்தரவிடப்படுகிறது.

இம்மேல்முறையீடு அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொறுப்புத்துறப்பு

"வட்டார மொழியில் மொழியாக்கம் செய்யப்பட்ட இத்தீர்ப்புரையானது, வழக்காடி, தன்னுடைய மொழியில் புரிந்துகொள்வதற்கு பயன்படுத்திக்கொள்வதற்குட்பட்டதேயன்றி, வேறெந்த நோக்கத்திற்காகவும் பயன்படுத்திக்கொள்ளலாகாது. அனைத்து நடைமுறையான மற்றும் அலுவல்முறையான நோக்கங்களுக்கும் மற்றும் தீர்ப்புரையை நிறைவேற்றலுக்கும், செயற்படுத்தலுக்கும் அதன் ஆங்கிலப்பதிப்பே அதிகாரப்பூர்வமானதாகும்."